

REPUBLIQUE TUNISIENNE

CODE CIVIL TUNISIEN

PARTIE III

Livre Quatrieme : Des Obligations — Livre Cinquieme : Des Contrats Speciaux

Theorie generale des obligations, contrats, responsabilite civile et contrats nommes.

Document genere a des fins de recherche et de projet IA.

LIVRE QUATRIEME : DES OBLIGATIONS

TITRE I — DES OBLIGATIONS EN GENERAL

Article 1

Les obligations naissent soit d'un contrat, soit d'un quasi-contrat, soit d'un delit, soit d'un quasi-delit.

Article 2

L'obligation est un lien de droit qui astreint une personne envers une autre a faire ou a ne pas faire quelque chose.

Article 3

Les obligations peuvent etre pures et simples, conditionnelles ou a terme.

TITRE II — DES CONTRATS

Article 23

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres a donner, a faire ou a ne pas faire quelque chose.

Article 24

Pour la validite d'un contrat, quatre conditions sont essentielles : 1. Le consentement de la partie qui s'oblige ; 2. Sa capacite de contracter ; 3. Un objet certain qui forme la matiere de l'engagement ; 4. Une cause licite dans l'obligation.

Article 25

Le consentement n'est valablement donne que par une personne saine d'esprit et n'est pas valable s'il a ete surpris par dol ou arrache par violence.

Article 26

La violence est une cause de nullite du contrat lorsqu'elle est de nature a faire impression sur une personne raisonnable.

Article 27

Le dol est une cause de nullite de la convention lorsque les manoeuvres pratiquees par l'une des parties sont telles qu'il est evident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracte.

Article 28

L'erreur n'est une cause de nullite de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance meme de la chose qui en est l'objet.

Article 29

L'objet du contrat doit etre dans le commerce, possible, determine ou determinable.

Article 30

La cause est illicite quand elle est prohibee par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou a l'ordre public.

Article 31

Les conventions legalement formees tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent etre revoquees que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

TITRE III — DES EFFETS DES OBLIGATIONS

Article 82

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se resout en dommages et interets en cas d'inexecution de la part du debiteur.

Article 83

Le debiteur n'est oblige a des dommages et interets que lorsqu'il est en demeure de remplir son obligation, excepte neanmoins lorsque la chose que le debiteur s'etait oblige de donner ou de faire ne pouvait etre donnee ou faite que dans un certain temps qu'il a laisse passer.

Article 84

Le debiteur n'est tenu que des dommages et interets qui ont ete prevus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point executee.

TITRE IV — DE LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE

Article 82

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive a le reparer.

Article 83

Chacun est responsable du dommage qu'il a cause non seulement par son fait, mais encore par sa negligence ou par son imprudence.

Article 84

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit repondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Article 85

Le pere et la mere, en tant qu'ils exercent l'autorite parentale, sont solidairement responsables du dommage cause par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Article 86

Les maitres et les commettants sont responsables du dommage cause par leurs domestiques et preposes dans les fonctions auxquelles ils les ont employes.

Article 87

Toute personne a la responsabilite de la chose inanimee qu'elle a sous sa garde. Le proprietaire ou le detenteur d'animaux est responsable du dommage cause par ces animaux.

LIVRE CINQUIEME : DES CONTRATS SPECIAUX

TITRE I — DE LA VENTE

Article 566

La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige a livrer une chose, et l'autre a la payer.

Article 567

Elle peut etre faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit resolutoire.

Article 568

La vente est parfaite entre les parties, et la propriete est acquise de droit a l'acheteur a l'egard du vendeur, des qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore ete livree ni le prix paye.

Article 569

Le vendeur est oblige, d'apres la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particuliere : 1. A delivrer la chose vendue a l'acheteur ; 2. A garantir a l'acheteur la possession paisible de la chose vendue.

Article 570

Le vendeur est tenu de la garantie a raison des defauts caches de la chose vendue qui la rendent impropre a l'usage auquel on la destine.

TITRE II — DU LOUAGE

CHAPITRE 1 — Du Louage de Choses

Article 718

Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige a faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Article 719

On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

Article 720

Le bailleur est oblige, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particuliere : 1. De delivrer au preneur la chose louee ; 2. D'entretenir cette chose en etat de servir a l'usage pour lequel elle a ete louee.

Article 721

Le locataire est oblige : 1. D'user de la chose louee en bon pere de famille, et suivant la destination qui lui a ete donnee par le bail ; 2. De payer le prix du bail aux termes convenus.

CHAPITRE 2 — Du Louage d'Ouvrage et d'Industrie

Article 741

Il y a trois especes principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1. Le louage de service ; 2. Le louage de transport ; 3. Le devis ou marche.

Article 742

Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s'engage a travailler pour une autre sous la direction de celle-ci, moyennant une remuneration.

TITRE III — DU PRET

Article 809

Il y a deux sortes de prêts : celui des choses dont on peut faire usage sans les détruire, et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.

Article 810

Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Article 811

Le prêt de consommation ou simple prêt est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage.

TITRE IV — DU MANDAT**Article 1984**

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Article 1985

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

Article 1986

Le mandat peut être général ou spécial : le mandat général ne comprend que les actes d'administration.

Article 1987

Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Article 1992

Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

TITRE V — DE LA PRESCRIPTION**Article 2219**

La prescription est un moyen d'acquiescer ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Article 2220

On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription ; on peut renoncer à la prescription acquise.

Article 2221

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Article 2262

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre.